

「고용노동부 관사의 운영 및 관리규정」 일부개정안 주요내용

1

개정 이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 기설정된 재검토기한이 경과함에 따라 훈령의 실효성을 확보하기 위해 기존 훈령의 개정을 요함

2

주요 개정내용

가. 비연고지 근무자의 범위 구체화(안 제2조)

- “비연고지 근무자”의 예외 기준을 ‘소속기관이 서울특별시 관할지역 내에 포함되는 직원’에서 ‘주된 근무지가 서울특별시 내 소재하는 직원’으로 하여 원소속과 관계없이 파견, 지원근무 등에 따른 실제 근무지의 서울특별시 내 소재 여부에 따라 판단할 수 있는 근거 마련

나. 관사 입주 순위 결정기준 보완(안 제6조 및 별지 제1호서식)

- ‘출·퇴근에 어려움이 있는 자’에 대한 객관적 판단 근거를 마련하고 동일 직급 내에서의 선순위 결정 방법(현직급임용일, 생년월일 등)을 명시하여 입주자 선정 과정의 투명성을 보강함과 동시에 다자녀 직원에 대한 입주 우선권 신설 등을 통해 다자녀 복지혜택을 강화

다. 사용자 준수사항 및 퇴거 사유 현실화(안 제10조 및 제11조)

- 공용재산인 관사 특성을 고려해 ‘반려동물을 관사 내에서 기르는 행위 금지’ 등 관련 규정을 신설하여 쾌적한 환경의 유지를 도모하고, 현행 법령상 사무실로 분류되지만 주택에 준하는 주거기능을 갖춘 ‘오피스텔의 구입·임차’도 관사 퇴거 사유에 포함하는 등 운영 규정의 합리성 제고

라. 용어 및 문구의 정비(안 제2조, 제3조, 제7조, 제12조, 제16조, 제18조 및 제19조)

- 맞춤법에 맞지 않거나 중복되는 표현 및 불필요한 내용 등을 정비하여 누구나 이해하기 쉽도록 가독성을 향상

3

참고사항

가. 관계법령: 「국유재산법」 제6조 및 같은 법 시행령 제4조

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 합 의: 해당기관 없음

라. 기 타: 개정문(본문) 및 신·구조문대비표(별첨 참조)

고용노동부령 제 호

고용노동부 관사의 운영 및 관리규정 일부개정령안

고용노동부 관사의 운영 및 관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호 중 "소속기관이 서울특별시 관할지역 내에 포함되는"을 "주된 근무지가 서울특별시 내에 소재하는"으로 하고, 같은 조 제5호 중 "고용노동부 본부는 운영지원과장(이하 "운영지원과장"이라 한다)"을 "고용노동부 본부(이하 "본부"라 한다)는 운영지원과장"으로 하고, 같은 조 제6호 중 "고용노동부 본부는"을 "본부는"으로, "담당사무관"은 "담당 서기관 또는 사무관"으로 한다.

제3조제1항 중 "고용노동부 본부와"를 "본부와"로 하고, 같은 조 제3항제1호 중 "관사의 입주 대상자"를 "사용자"로 한다.

제6조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 본문 중 "입주는"을 "입주자의 결정은 제5조에 의한"으로, "따라 결정한다"를 "따른다"로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 단서 중 "장·차관 및 그 비서와 소속기관의 장은 우선적으로 관사에 입주한다"를 "장·차관, 소속기관의 장, 위원회에서 우선 입주자로 의결한 자는 선순위로 관사에 입주할 수 있다"로 한다.

같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 제1호부터 제3호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 제4호 및 제5호를 각각 삭제하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

1. 「장애인복지법 시행규칙」 별표 1 해당자(본인에 한함) 또는 미성년 자녀가 3명 이상인 자

2. 입주신청일을 기준으로 하여 1년 이내에 신규 임용된 자

3. 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 자

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청자의 수가 입주 가능한 잔여관사의 수를 초과하여 제1항의 규정만으로 입주자를 결정할 수 없을 때의 해당 순서 내 순위 결정은 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 직급이 낮은 자

2. 현직급임용일이 늦은 자

3. 생년월일이 늦은 자

제7조제1항가목 및 나목을 각각 같은 항 제1호 및 제2호로 한다.

제10조제1항제4호다목을 라목으로 하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설한다.

다. 반려동물을 관사 내에서 기르는 행위

제11조제1항제4호 중 "시간"을 "소요시간"으로 하고, "주택을"을 "주택 또는 오피스텔을"으로 한다.

제12조제1항 중 "사용자의"를 "운영담당자 또는 사용자의"로 하고, 같은 항 제1호 중 "임대"를 "임차"로 하고, 같은 항 제2호의 "관사 사용자가"를 "사용자가"로 한다.

제16조 중 "규정하는"을 "정하는"으로 한다.

제18조제3항 중 "관사에 입주한 자에"를 "관사의 사용자에게"로 한다.

제19조 중 "대해서는"을 "관하여"로 한다.

제20조 중 "2020년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

별지 제1호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

관 사 입 주 신 청 서			
소 속		직 급	
성 명		생년월일	
성 별	남 / 여	입주희망일	
주 소 (연고지)			
관사 사용경험	사용경험	사용기간	
	유 / 무	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.	
우선입주 대상자 (해당란 체크)	☐ 「장애인복지법 시행규칙」 별표 1 해당/ 미성년 자녀가 3명 이상 ※ 해당 내용을 증빙할 수 있는 서류를 별도 첨부 ☐ 신청일 기준 1년 이내 신규 임용자		
전입일자		직전근무지	
휴대폰		e-mail	
「고용노동부 관사의 운영 및 관리 규정」에 따라 위와 같이 관사 입주를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명) (소속기관장) 귀하			

신 · 구조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1.~3. (생략)	1.~3. (현행과 같음)
4. “비연고지 근무자”란 기존의 근무지와 다른 지역에서 근무하게 되거나 인사명령에 의하여 실 거주지와 다른 지역을 순환하여 근무하는 자로서, 근무하는 지역에 연고가 없고 기존 거주지와 근무 장소 간 출·퇴근 거리가 편도 150킬로미터 이상인 자를 말한다. 다만, 소속기관이 서울특별시 관할지역 내에 포함되는 직원은 제외한다.	4. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 주 된 근무지가 서울특별시 내에 소재하는 -----.
5. “관사 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)”란 고용노동부 본부는 운영지원과장(이하 “운영지원과장”이라 한다)을, 소속기관은 해당 기관의 장을 말한다.	5. ----- ----- 고용노동 부 본부(이하 “본부”라 한다) 는 운영지원과장----- -----.
6. “관사 운영담당자(이하 “운영담당자”라 한다)”란 고용노동	6. ----- ----- 본부는

부 본부는 운영지원과 소속 시설관리 담당사무관을, 소속기관은 관리책임자의 지휘를 받아 관사를 운영·관리하는 부서의 장을 말한다.

제3조(관사 운영위원회) ① 관사의 효율적인 관리·운영을 위하여 고용노동부 본부와 소속기관별로 관사 운영위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둘 수 있다.

② (생략)

③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있다.

1. 관사의 입주 대상자 선정 및 퇴거에 관한 사항

2.~3. (생략)

④ (생략)

제6조(입주 순위) 관사 입주의 우선순위는 입주 자격이 인정되는 자로서 입주를 신청한 자 중 다음 각호의 순서에 따라 결정한다. 다만, 고용노동부 장·차관 및 그 비서와 소속기관의 장은 우선적으로 관사에 입주한다.

담당 서기관 또는 사무관

제3조(관사 운영위원회) ①

본부와

② (현행과 같음)

③

1. 사용자

2.~3. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

제6조(입주 순위) ① 입주자

의 결정은 제5조에 의한

따른다.

-- 장·차관, 소속기관의 장, 위원회에서 우선 입주자로 의결한 자는 우선순위로 관사에 입주할 수 있다.

1. <u>장애·질병 등 출·퇴근에 어려움이 있는 자</u> 2. <u>입주신청 전 1년 이내에</u> 임용된 자 3. <u>직급이 낮은 자</u> 4. <u>관사를 사용한 경험이 없는 자</u> 5. <u>위원회의 의결을 거쳐 우선 입주가 결정된 자</u> <u><신 설></u>	1. 「<u>장애인복지법 시행규칙</u>」 별표 1 해당자(본인에 한함) 또는 미성년 자녀가 3명 이상인 자 2. <u>입주신청일을 기준으로 하여 1년 이내에 신규</u> ----- 3. <u>제1호 및 제2호에 해당하지 않는 자</u> <u><삭 제></u> <u><삭 제></u> ② <u>제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청자의 수가 입주 가능한 잔여 관사의 수를 초과하여 제1항의 규정만으로 입주자를 결정할 수 없을 때의 해당 순서 내 순위 결정은 다음 각 호의 순서에 따른다.</u> 1. <u>직급이 낮은 자</u> 2. <u>현직급임용일이 늦은 자</u> 3. <u>생년월일이 늦은 자</u>
제7조(사용 기간) ① 관사 사용기간은 원칙적으로 입주일로부터 2년 이내로 한다. 다만, 관리책임자는 다음 각 호와 같은 경우	제7조(사용 기간) ① ----- ----- ----- -----

에는 1년의 범위 내에서 사용기간을 연장할 수 있다.

가.~나. (생략)

② (생략)

제10조(사용자의 준수사항) ① 사용자는 관사 사용에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1.~3. (생략)

4. 다음 각 목의 행위 금지

가.~나. (생략)

<신설>

다. (생략)

② (생략)

제11조(퇴거) ① 사용자는 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 그 사유 발생일로부터 1개월 이내에 퇴거하여야 한다.

1.~3. (생략)

4. 관사 입주 이후 제2조제1항제4호의 출·퇴근 시간 또는 거리 범위 내의 지역에 주택을 구입하거나 임차한 경우

-----.

1.~2. (현행 가목부터 나목까지와 같음)

② (현행과 같음)

제10조(사용자의 준수사항) ① -----

--.

1.~3. (현행과 같음)

4. -----

가.~나. (현행과 같음)

다. 반려동물을 관사 내에서 기르는 행위

라. (현행 다목과 같음)

② (현행과 같음)

제11조(퇴거) ① -----

-----.

1.~3. (현행과 같음)

4. ----- 소요시간 --

--- 주택 또는 오피스텔 ---

5.~8. (생략)	5.~8. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제12조(관사 운영비 등의 부담) ①	제12조(관사 운영비 등의 부담) ①
관사 사용에 따라 발생하는 각종 공공요금이나 관리비(전기료·수도료·냉난방비·인터넷요금 등) 일체 및 소모성 비품(전등 등)의 교체 비용은 수익자 부담원칙에 따라 사용자 본인이 직접 부담한다. 다만, 다음 각 호의 비용에 대해서는 <u>사용자의</u> 신청에 따라 위원회 의결을 거쳐 예산으로 지원할 수 있다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>운영담당</u> <u>자 또는 사용자의</u> ----- ----- -----.
1. 관사의 보일러, 수도, 가스, 싱크대, 변기, 세면대, 욕실, 도배 등 기본시설의 긴급한 보수 비용(<u>임대</u> 관사에 있어 해당 비용을 임대인이 부담한 경우 제외)	1. ----- ----- ----- -- <u>임차</u> ----- ----- --
2. <u>관사 사용자가</u> 없을 경우의 공공요금이나 관리비	2. <u>사용자가</u> ----- -----
3. (생략)	3. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제16조(자체 규정) 소속기관의 장은 관사의 효율적 운영을 위하여	제16조(자체 규정) ----- -----

여 본 규정에서 <u>규정하는</u> 사항 이외의 세부적인 사항을 별도로 정할 수 있다. 제18조(일반재산 전환) ①~② (생략) ③ 관리책임자는 제1항에 따라 “주거용 일반재산”으로 분류되는 <u>관사에 입주한 자에</u> 대해서는 기획재정부의 「공무원 주거용 재산 관리 기준」에 따라 대부료를 징수한다. 제19조(준용) 제17조에 따라 입주한 자에 대해서도 입주, 퇴거, 운영비의 부담 등에 <u>대해서는</u> 제7조부터 제15조까지를 준용한다. 제20조(재검토기한) 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2020년 1월 1일</u>을 기준으로 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	----- <u>정하는</u> ----- ----- -----. 제18조(일반재산 전환) ①~② (현행과 같음) ③ ----- ----- -- <u>관사의 사용자에</u> ----- ----- -----. 제19조(준용) ----- ----- ----- <u>관하여</u> ----- -----. 제20조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1일</u>----- ----- ----- ----- ----- -----.
---	--